

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2014/13534

- Acusados: ANEND – Auditores Independentes
Azevedo & Lopes Auditores Independentes
- Ementa: Não observância da regra de rotatividade de auditores. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:
- (i) Em razão de condenação anterior no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/11805, julgado em 03.06.2009, e diante da gravidade das infrações verificadas nos autos do presente processo, Aplicar à **ANEND – Auditores Independentes** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$200.000,00**, pela não observância da regra de rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99; e
 - (ii) Aplicar à **Azevedo & Lopes Auditores Independentes** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$200.000,00**, pela não observância da regra de rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/13534

Acusados: Azevedo & Lopes Auditores Independentes
ANEND – Auditores Independentes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I. Do OBJETO

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC em face de Azevedo & Lopes Auditores Independentes (“**Azevedo & Lopes**”) e ANEND – Auditores Independentes (“**ANEND**”), devido ao descumprimento da regra de rotatividade de auditores independentes prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999¹, caracterizando infração de natureza grave nos termos do art. 37 da mesma Instrução.

II. Dos FATOS

2. Em análise efetuada com o objetivo de verificar o cumprimento da regra de rotatividade dos auditores independentes, prevista no art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, a SNC constatou que a ANEND – Auditores Independentes prestou serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A. nos exercícios de 2005 a 2012, totalizando oito exercícios sociais consecutivos, enquanto a norma prevê o período máximo de cinco anos.

3. Instada a se pronunciar², a ANEND manifestou entendimento de que o programa de rotatividade iniciava-se a partir do exercício de 2006, dado que a Dinâmica Energia S.A. foi constituída em 30.09.2005, e que o prazo máximo seria o exercício social encerrado em 31.12.2012, como se observa do disposto na Deliberação CVM nº 549, de 20083 (fl. 05).

4. Entretanto, no entender da SNC, mesmo que prosperasse o argumento da ANEND no sentido de que não se contaria o exercício em que a companhia iniciou suas operações, o que não procede, haveria descumprimento da regra de rotatividade de auditores, visto que houve a prestação de serviço no exercício findo em 31.12.2012, isto é, após o prazo excepcional concedido pela Deliberação CVM nº 549, de 2008⁴.

5. A SNC constatou ainda que, para a prestação de serviço de auditor independente no exercício findo em 31.12.2013, a Dinâmica Energia S/A contratou a Azevedo & Lopes, que possui como um de seus sócios, representante junto à CVM, o Sr. A.A.L., que exerce concomitantemente as mesmas funções na ANEND.

6. Segundo apurado, A.A.L. assinou, em conjunto com o respectivo responsável técnico, os pareceres e relatórios de auditoria das demonstrações financeiras dos

exercícios findos em 31.12.2007 a 31.12.2012, emitidos pela ANEND, assim como o relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013 emitido pela Azevedo & Lopes, o que, segundo a SNC, confirmaria a sua participação nos trabalhos executados por ambas as sociedades.

7. Para a SNC, a Azevedo & Lopes, ao aceitar o cliente oriundo da ANEND, descumpriu o disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, tendo em vista que as duas sociedades de auditoria independente estão instaladas no mesmo endereço, possuem sócios em comum e um mesmo profissional participou da realização dos trabalhos de ambas as sociedades.

8. Instada⁵, a Azevedo & Lopes manifestou entendimento de que houve sim o rodízio de auditores independentes, nos termos da Instrução CVM nº 308, de 1999, considerando que eram distintos os responsáveis técnicos da ANEND e da Azevedo & Lopes.

9. No entender da SNC, contudo, a simples mudança do responsável técnico e da sociedade de auditoria não configurou, no caso concreto, a rotatividade de auditores prevista na Instrução CVM nº 308, de 1999, na medida em que as *"mesmas ameaças à independência do auditor, relativas à longa associação com a companhia auditada, permaneceram inalteradas com a contratação de novo auditor independente pessoa jurídica com laços tão estreitos com seu antecessor, formalmente comprovados no presente Termo"*⁶.

III. DAS RESPONSABILIDADES

10. Diante do exposto, a SNC propôs a responsabilização da **ANEND – Auditores Independentes e da Azevedo & Lopes Auditores Independentes** por infração ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, ao não terem observado e aplicado os procedimentos de auditoria de rotatividade de auditores.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA

11. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) entendeu⁷ estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008⁸.

V. DAS DEFESAS

V.1. Da Defesa da ANEND

12. Devidamente intimada, a ANEND apresentou tempestivamente suas razões de defesa, na qual alega resumidamente que (fls. 73 a 78):

a) Não obstante a exigência de rotatividade dos auditores independentes a cada cinco anos, a CVM facultou às companhias abertas permanecerem com seus auditores até o encerramento das demonstrações contábeis do exercício de 2011, ainda que o prazo limite de cinco anos tivesse sido atingido, de modo a reduzir os impactos decorrentes do processo de adaptação às disposições da Lei nº 11.638, de 2007, nos termos do inciso I da Deliberação CVM nº 549, de 2008;

b) A Deliberação CVM nº 549, de 2008, em seu inciso III, estabeleceu que as companhias abertas que não se utilizassem da faculdade, ou que substituíssem voluntariamente seus auditores independentes em data anterior àquela prevista em seu inciso I, deveriam contar normalmente o prazo de cinco anos previsto no art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, a partir da data em que contratarem seus auditores independentes;

c) Realizando uma interpretação literal do referido dispositivo, infere-se que *"o prazo para a realização do rodízio deverá ser feita partir [sic] da publicação da deliberação realizada em 11.09.2008, então, o prazo para contagem dos cinco anos para as companhias abertas começam [sic] no ano de 2008."*;

d) A lei (*latu sensu*) não poderá retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

e) Por meio da Instrução CVM nº 509, de 2011, a CVM, *"sem abrir mão do modelo de rotação, autoriza as companhias contratar [sic] auditor independente para a prestação de serviços de auditoria por até 10 anos consecutivos"*, representando uma *"permissão legal"* para permanência da ANEND na prestação de serviços por oito anos consecutivos para a Dinâmica Energia S.A.;

f) O sistema de rodízio obrigatório não contribui para o aumento da qualidade da auditoria, podendo, ao contrário, ser-lhe prejudicial. Por outro lado, a contratação por longo prazo apresenta vantagens, entre as quais o desenvolvimento da experiência e credibilidade do auditor perante a entidade, conforme se verifica do evidente melhoramento dos relatórios contábeis da ANEND apresentados a cada ano;

g) A eventual irregularidade cometida pela ANEND não causou prejuízo para a Dinâmica Energia S.A.; e

h) Todas as infrações administrativas com suas correspondentes sanções devem ser instituídas em lei, de sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da CVM são ilegais "por vício de forma", violando o Princípio da Legalidade e Separação de Poderes. Assim, diante do vício formal da norma, verifica-se a invalidade da aplicação das sanções previstas.

V.2. Da Defesa da Azevedo & Lopes

13. Devidamente intimada, a Azevedo & Lopes apresentou tempestivamente suas razões de defesa, na qual alega resumidamente que (fls. 79 a 83):

a) O fato de as empresas coabitarem o mesmo espaço físico não significa que elas se confundam, cada uma possui corpo próprio de funcionários e sócios e exercem suas atividades de forma independente, sem qualquer relação entre elas;

b) O art. 31 da Instrução CVM nº 308/99 dirige-se somente ao auditor independente pessoa jurídica e não aos seus sócios ou empregados, não se podendo, em princípio, ampliar o alcance da norma através da interpretação;

c) A eventual irregularidade cometida pela Azevedo & Lopes não causou prejuízo para a Dinâmica Energia S.A.; e

d) Todas as infrações administrativas com suas correspondentes sanções devem ser instituídas em lei, de sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da CVM são ilegais “por vício de forma”, violando o Princípio da Legalidade e Separação de Poderes. Assim, diante do vício formal da norma, verifica-se a invalidade da aplicação das sanções previstas.

VI. Das propostas de Termo de Compromisso

14. Nos termos da Deliberação CVM nº 390, de 2001, a ANEND e a Azevedo & Lopes apresentaram propostas de Termo de Compromisso, comprometendo-se individualmente a pagar à CVM a quantia de R\$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 97 a 109)⁹.

15. O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu a rejeição das propostas, por entender que não se mostravam adequadas ao escopo do instituto e à sua função preventiva (Parecer às fls. 110 a 116).

16. O Colegiado, em 10.11.2015, acompanhando o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso, deliberou a rejeição das propostas apresentadas pela ANEND e pela Azevedo & Lopes (Ata às fls. 119/120).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontração.

² Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº 238/14 (fl. 04).

³ Deliberação por meio da qual a CVM reconheceu que poderia ser julgado conveniente, pelas entidades auditadas, que a auditoria das demonstrações contábeis do exercício social que se encerrasse em 2011 fosse realizada pelo mesmo auditor responsável pelas demonstrações do exercício social encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor avaliação sobre as informações contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço normativo, alinhado às normas internacionais de contabilidade (IFRS).

⁴ Segundo a Deliberação, o prazo máximo seria o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

⁵ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº 132/14 (fls. 01/02).

⁶ Corroborando seu entendimento, a SNC citou a decisão proferida pelo Colegiado no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/6017.

⁷ Parecer nº 340/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 61/62).

⁸ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10 se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁹ O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu o aprimoramento da proposta a partir da assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porém, os Acusados alegaram não possuir condições de assumir uma obrigação pecuniária nesse montante, considerando o seu faturamento.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/13534

Acusados: Azevedo & Lopes Auditores Independentes
ANEND – Auditores Independentes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Cuida-se de responsabilidade atribuída à ANEND – Auditores Independentes (“**ANEND**”) e à Azevedo & Lopes Auditores Independentes (“**Azevedo & Lopes**”), pela não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, *in verbis*:

“Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontração.”

2. Especificamente quanto à ANEND, apurou-se que ela prestou serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A. nos exercícios de 2005 a 2012, totalizando oito exercícios sociais consecutivos, isto é, ultrapassando o período máximo de cinco anos previsto na norma.

3. Por sua vez, a Azevedo & Lopes teria infringido o disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99 ao substituir a ANEND na prestação dos serviços de auditoria independente para a Dinâmica Energia S.A. no exercício findo em 31.12.2013; embora, segundo a Acusação, sua independência estivesse comprometida a partir da existência de estreitos laços com seu antecessor. Segundo

apurado, a ANEND e a Azevedo & Lopes estavam instaladas no mesmo endereço, possuíam em comum sócio e representante junto à CVM, o qual ainda teria participado da realização dos trabalhos desenvolvidos por ambas as sociedades ao assinar, em conjunto com o responsável técnico, os respectivos pareceres e relatórios de auditoria.

4. Em suas defesas, os Acusados arguem preliminarmente que todas as infrações administrativas com suas correspondentes sanções devem ser instituídas em lei, de sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da CVM são ilegais “por vício de forma”, violando o princípio da legalidade e separação de poderes.

5. É certo, contudo, que a CVM possui competência para regulamentar a atividade de auditoria independente, competência essa que lhe foi atribuída por lei, como se verifica especialmente do disposto nos artigos 1º, inciso VII, 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 1976, e do artigo 177, §3º, da Lei nº 6.404, de 1976, não havendo que se falar, portanto, em violação a quaisquer dos postulados fundamentais que regem a Administração Pública.

6. No mérito, a ANEND recorre à Deliberação CVM nº 549, de 2008, que facultou às companhias abertas permanecerem com seus auditores até o encerramento das demonstrações contábeis do exercício de 2011, ainda que o prazo limite de cinco anos tivesse sido atingido, de modo a reduzir os impactos decorrentes do processo de adaptação às disposições da Lei nº 11.638, de 2007. Na sua interpretação, a norma teria estabelecido que o prazo para contagem dos cinco anos para o rodízio dos auditores independentes de companhias abertas deveria ser feita a partir da publicação da referida deliberação, realizada em 11.09.2008.

7. A meu ver, entretanto, tal argumento não procede. A redação da Deliberação CVM nº 549/2008 é cristalina e não enseja interpretação como a apresentada pela ANEND no caso concreto.

8. A aludida Deliberação apenas expressa o reconhecimento da CVM de que poderia ser julgado conveniente, pelas entidades auditadas, que a auditoria das demonstrações contábeis do exercício social que se encerrasse em 2011 fosse realizada pelo mesmo auditor responsável pelas demonstrações do exercício social encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor avaliação sobre as informações contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço normativo, alinhado às normas internacionais de contabilidade (IFRS).

9. Igualmente não procede a alegação da ANEND de que a CVM, por meio da Instrução CVM nº 509, de 2011, concedeu-lhe uma “permissão legal” para permanecer na prestação de serviços por oito anos consecutivos para a Dinâmica Energia S.A. De fato, a referida Instrução acresceu artigos à Instrução CVM nº 308, de 1999, de forma a possibilitar que o prazo estabelecido em seu art. 31 seja de até 10 (dez) anos consecutivos. Entretanto, trata-se de exceção concedida para os casos em que a companhia auditada possua Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, instalado e em funcionamento, em data anterior à contratação do auditor independente, e que este auditor seja pessoa jurídica (art. 31-A), condicionando ainda à observação dos requerimentos constantes dos artigos 31-B a 31-F, todos da mesma Instrução. Por sua vez, a Dinâmica Energia S.A. não se enquadra na exceção de que se cuida, pois conforme se depreende dos termos de seu Estatuto Social, ela não instituiu o mencionado Comitê.

10. Diante do exposto, entendo ser incontroverso no caso em tela que a ANEND, ao prestar serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A. nos exercícios de 2005 a 2012, violou a regra de rotatividade dos auditores independentes, razão pela qual deve ser responsabilizada.

11. Especificamente quanto à conduta da Azevedo & Lopes, esta defende que exerce suas atividades de forma independente, possuindo corpo próprio de funcionários e sócios, sem qualquer relação com a ANEND, com a qual apenas coabita o mesmo espaço físico. Alega que o art. 31 da Instrução CVM nº 308/99 dirige-se somente ao auditor independente pessoa jurídica e não aos seus sócios ou empregados, não se podendo, em princípio, ampliar o alcance da norma através da interpretação.

12. De início, cumpre ressaltar que a aplicação do art. 31 da Instrução CVM nº 308/99 já foi objeto de debate no âmbito da CVM, por ocasião da análise de consulta formulada pela *Deloitte Touche Tohmatsu* Auditores Independentes, referente à transferência de sócios, funcionários e clientes da antiga Arthur Andersen S/C (Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2003/7043, julgado em 21.01.2004).

13. Na ocasião, o Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco, cujo voto foi acompanhado pelo Presidente Marcelo Fernandez Trindade¹, manifestou o entendimento de que a CVM, quando da edição da Instrução CVM nº 308, de 1999, optou pelo rodízio da firma de auditoria, não cabendo ao intérprete ampliar o sentido do art. 31 da referida Instrução para, com isso, impor a realização do rodízio também em relação aos sócios ou responsáveis técnicos e equipe.

14. A matéria novamente foi objeto de apreciação pelo Colegiado em 05.06.2007, quando do julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/6017, referente à inobservância da regra do rodízio pela Quorum Auditores Independentes, ao substituir a Imáteo Auditoria e Consultoria S/C na prestação dos serviços de auditoria à companhia aberta *Blue Tree Hotels & Resorts S/A*.

15. Neste último caso, a Diretora Relatora Maria Helena de Santana entendeu desnecessário reabrir eventual discussão sobre a abrangência da regra, por entender que *"a própria área técnica, embora na acusação possa dar a impressão de defender interpretação mais ampliada sobre o alcance da norma do rodízio, por enfatizar a presença do auditor acusado assinando pareceres e relatórios nas duas firmas e igualmente sua condição de sócio de ambas, expressamente analisa as particularidades do caso (...) para depois apresentar suas conclusões"*. A Diretora Relatora concluiu² pela violação da norma do rodízio, considerando que, a seu ver, haveria indicações suficientes de que ocorreu *"uma tentativa de burla à norma do art. 31 da Instrução CVM nº 308/99, por meio da constituição de uma nova firma de auditoria, formalmente apta a ser contratada pela Blue Tree, bem a tempo de substituir a Imáteo nessa função, mas conservando o Sr. Ismael Martinez todos os vínculos relevantes com as duas firmas"*.

16. A meu sentir, a aplicação do art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, perpassa por uma análise dos objetivos que se almejou alcançar quando da instituição, pela CVM, da regra de rotatividade dos auditores independentes de companhias abertas.

17. A regra de rotatividade dos auditores foi instituída pela CVM a partir do entendimento de que a reformulação de suas normas e o estabelecimento de novos mecanismos referentes à auditoria independente haviam se tornado imperativos diante de fatos amplamente divulgados à época, que levaram a sociedade, de um modo geral, a questionar a capacidade dos auditores independentes em atender aos fundamentos regentes de sua conduta, pondo em dúvida a validade do sistema obrigatório de auditoria. O objetivo da CVM era dotar este mercado de auditores de elevada qualificação técnica e, ao mesmo tempo, dos atributos de competência, ética e independência que são requeridos desses profissionais³.

18. O rodízio de auditores independentes, portanto, insere-se nesse contexto, mormente quanto ao aspecto da independência, fundamental para a manutenção da confiança no sistema. Afinal, o grande diferenciador do profissional de contabilidade que presta serviço de auditoria independente daquele que trabalha dentro da empresa é o grau de independência a que ambos estão sujeitos⁴.

19. A independência do auditor, inclusive, foi objeto da Interpretação Técnica NBC P1 – IT 2, aprovada pela Resolução CFC nº 961, de 16.05.2003⁵, que assim dispôs:

"A condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de auditor independente. Entende-se como independência o estado no qual as obrigações ou os interesses da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses dos clientes para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade que a entidade de auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios ou pareceres imparciais em relação à entidade auditada, acionistas, sócios, quotistas, cooperados e todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho."

20. Recentemente, a matéria foi tratada pela Norma Brasileira de Contabilidade PA 290 (R1) — Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão, de 16.05.2014, que identifica, dentre as ameaças à independência do profissional de contabilidade, a denominada "ameaça de familiaridade", definida como "a ameaça de que, devido ao relacionamento longo ou próximo com o cliente, o auditor tornar-se-á solidário aos interesses dele, ou aceitará seu trabalho sem muito questionamento".

21. No caso concreto, a exemplo da linha adotada pela Diretora-Relatora no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/6017, acima referido, não pretendo reabrir eventual discussão acerca do entendimento exarado pelo Colegiado em 2004, ou mesmo ampliar o alcance da norma através da interpretação, como alegado pelos Acusados.

22. Pretendo, a partir das particularidades que permeiam o caso, inferir se a substituição da ANEND pela Azevedo & Lopes, na prestação dos serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A., caracterizou, em verdade, uma burla à norma do art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

23. Segundo apurado, as particularidades que chamam a atenção no presente caso não se restringem à existência de A.A.L. como sócio comum entre a ANEND e a Azevedo & Lopes; trata-se, na realidade, de sócio que atuava concomitantemente como representante de ambas as sociedades perante a CVM e que assinou, em conjunto com o respectivo responsável técnico, os pareceres e relatórios de auditoria

das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2007 a 31.12.2012, emitidos pela ANEND, assim como o relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013 emitido pela Azevedo & Lopes.

24. A meu sentir, ao subscrever os trabalhos de auditoria realizados pelas referidas sociedades, ainda que apenas na qualidade de diretor, já que não possui cadastro como responsável técnico na CVM; A.A.L. expressou sua opinião acerca das demonstrações contábeis auditadas, atestando, por conseguinte, sua efetiva participação nos procedimentos efetuados, única razão a justificar tal assinatura, já que não há qualquer exigência normativa no sentido de que tais relatórios e pareceres sejam subscritos pelo responsável técnico em conjunto com outro sócio da sociedade de auditoria.

25. Do mesmo modo, a designação de A.A.L., como representante concomitantemente pela ANEND e pela Azevedo & Lopes perante a CVM, evidencia o importante papel que exercia no âmbito das duas sociedades, notadamente em se tratando da prestação dos serviços de auditoria independente a companhias abertas. Afinal, ele era o encarregado por ambas as sociedades de diligenciar e encaminhar à CVM a prestação de esclarecimentos relacionados com o atendimento da Instrução CVM nº 308/99 e com o exercício da atividade profissional no âmbito do mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 6º, inciso IX, da citada Instrução.

26. Adicionalmente, ainda que o eventual compartilhamento, entre a ANEND e a Azevedo & Lopes, de parte significativa dos recursos profissionais não tenha sido objeto de apuração no caso concreto, é fato que elas coabitam no mesmo endereço, o que, em certa medida, coloca em dúvida a existência de instalações em condições que garantam a necessária independência entre elas, especialmente no caso de sociedades de pequeno porte.

27. No meu entender, a existência da ANEND e da Azevedo & Lopes como entidades legalmente separadas e distintas não afasta as evidências de que a substituição de uma pela outra, na prestação dos serviços de auditoria para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A., especialmente depois do longo relacionamento desta com a ANEND, caracterizou uma burla ao art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999. Não há dúvidas de que a estreita relação entre as sociedades de auditoria permitiu o alongamento do relacionamento da entidade auditada com o auditor independente, comprometendo a independência que se buscou garantir com a regra de rotatividade dos auditores. Como visto acima, a ligação profissional duradoura com o cliente representa uma ameaça à independência do auditor na medida em que este se torna solidário aos interesses daquele, comprometendo a imparcialidade que deveria revestir sua opinião.

28. Em suas defesas, os Acusados alegam que a eventual irregularidade por eles cometida não causou prejuízo para a Dinâmica Energia S.A. Todavia, não se trata de mensurar possível prejuízo à entidade auditada, mas sim de zelar pela independência do auditor, tida como um dos pilares do sistema de auditoria independente, o qual é imprescindível para a credibilidade do mercado de valores mobiliários e instrumento de inestimável valor na proteção do público investidor, na medida em que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada.

29. Aliás, a burla à regra da rotatividade dos auditores, nas mais variadas formas, tem sido uma preocupação constante da CVM, como se infere a partir do seguinte alerta contido no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/GNA/Nº 01, de 21.01.2016, do qual os Acusados e A.A.L. tiveram conhecimento:

"É importante destacar que temos observado algumas ocorrências que, afinal, resultam em infringência à regra da rotatividade de auditores. Nesse sentido, alertamos que a rotatividade de auditores não pode ser efetuada com outra sociedade de auditoria com a qual o auditor substituído tenha interesses em comum, tampouco que utilizem a mesma estrutura física e operacional dos auditores anteriores. São exemplos de situações em que podem caracterizar a inobservância à regra de rotatividade de auditores, além de outros de mesma natureza:

- a) existência de sócios em comum;*
- b) existência de responsáveis técnicos em comum;*
- c) utilização do mesmo endereço (sede e escritórios, caso existam);*
- d) relação direta de parentesco entre sócios e responsáveis técnicos das sociedades de auditoria (substituído e atual); ou*
- e) criação de 'novas' sociedades de auditoria para prestação de serviços, com existência de sócios anteriormente vinculados ao auditor substituído."*

30. Em face do exposto, concluo que assiste razão à Acusação quanto à violação, pela Azevedo & Lopes, do art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999, ao substituir a ANEND na prestação dos serviços de auditoria independente para a Dinâmica Energia S.A. no exercício findo em 31.12.2013.

31. Por oportuno, destaco que a ANEND já foi condenada pela CVM no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/11805⁶, por violar o disposto no art. 15, inciso II, da Instrução CVM nº 308, de 1999⁷, ao deixar, deliberadamente, de enviar à CVM as alterações no contrato social que evidenciavam a condições de sócio de A.A.L., com o intuito de ocultar que este não era à época contador, condição necessária à manutenção de seu registro de auditor independente – pessoa jurídica, nos termos do art. 4º, inciso II, da mesma Instrução.

32. Tendo presentes as razões acima expostas e diante da gravidade das infrações verificadas, voto pela condenação da **ANEND – Auditores Independentes** e da **Azevedo & Lopes Auditores Independentes** à penalidade de **multa individual no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, pela não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ A Diretora Norma Parente apresentou voto, acompanhando basicamente o voto do Diretor-Relator, mas entendeu que o rodízio de equipe decorre necessariamente do rodízio da firma.

² O voto foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.

³ Nesse sentido, vide Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308/1999.

⁴ Vide Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308/1999.

⁵ Revogada pela NBC PG 100 - Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, de 24.01.2014.

⁶ Ela foi condenada à multa de R\$50 mil, decisão confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em 05.12.2012.

⁷ "Art.15 – O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e seus responsáveis técnicos poderão ter, respectivamente, o registro e o cadastro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, nos casos em que:

(...)

II – sejam descumpridas quaisquer das condições necessárias à sua concessão ou à sua manutenção, ou se for verificada a superveniência de situação impeditiva;”.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/13534 realizada no dia 12 de julho de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/13534 realizada no dia 12 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/13534 realizada no dia 12 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE